

0004492-21.2022.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Tais Helena Fiorini Barbosa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... sigilo da senha, bem como demorou a comunicar o furto do cartão à ré, ante as circunstâncias apresentadas, caracterizando-se, assim, culpa exclusiva do consumidor. Artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido." (TJSP, Apelação nº 1003400-16.2015.8.26.0281, j. 28.04.2016).

"CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Juizados Especiais Cíveis

2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro, 835, São Paulo - SP - cep 01504-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004492-21.2022.8.26.0016 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004492-21.2022.8.26.0016

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Rita Eneida Alves de Lara Pereira Pinto

Requerido:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tais Helena Fiorini Barbosa

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do CPC/2015, sendo desnecessária a produção de outras provas.

É o caso dos autos, pois suficiente a prova documental para o deslinde da questão de fundo, sendo a controvérsia estabelecida questão meramente de direito.

O pedido é improcedente.

Restou incontroverso nos autos que a autora foi vítima de estelionato, tendo seu cartão de crédito furtado no dia 17/02/2022.

A questão se resume, portanto, à responsabilidade do requerido que é objetiva, direta e solidária por eventual vício na prestação do serviço (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor).

O requerido, em contestação, sustentou que houve culpa exclusiva da vítima, na medida em que a autora não agiu com cuidado ao guardar seu cartão.

Embora lastimáveis os fatos e dissabores vividos pela autora, não há como imputar ao banco réu a responsabilidade pelo evento, porquanto não se vislumbra falha na prestação de serviços pelo requerido, já que a responsabilidade pela guarda do

cartão e da respectiva senha é exclusiva do titular.

Portanto, não há outra conclusão plausível senão a de que houve culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade do requerido, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O descuido da senha é imprudência grave, a caracterizar culpa exclusiva da vítima do evento, o que exclui o nexo causal entre qualquer conduta do requerido e o dano experimentado. O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviço por eventuais danos causados aos consumidores, em razão de defeitos na prestação dos serviços.

Por fim, verifica-se por meio dos documentos juntados aos autos que o seguro contraído pela autora não possui a cobertura ora questionada, uma vez que está excluída da cobertura a hipótese de estelionato (fls. 98).

Dessa forma, configurada a excludente de responsabilidade civil, decorrente da culpa exclusiva da autora (CDC, art. 14, §3º, II), rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta ilícita imputada ao requerido e os danos alegados.

A respeito do tema é farta a jurisprudência:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO DANO MORAL - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ - ART. 14, § 3º, II, DO CDC. A autora, apelante que teve sua carteira subtraída com todos documentos e cartão de crédito. Autora que não nega ter deixado a senha anotada junto ao cartão. Conduta de risco - Culpa exclusiva da autora, que deixou de conferir a segurança necessária ao uso de seu cartão magnético e sigilo da senha, bem como demorou a comunicar o furto do cartão à ré, ante as circunstâncias apresentadas, caracterizando-se, assim, culpa exclusiva do consumidor. Artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido." (TJSP, Apelação nº 1003400-16.2015.8.26.0281, j. 28.04.2016).

"CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA. 1 - O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. 2 - Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial." (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 298).

"CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTAMENTE COM A SENHA. REALIZAÇÃO DE COMPRAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO E SIGILO DA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-PR - RI: 0011459-29.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 23/10/2014, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2014).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Deixo de arbitrar verba honorária, na medida em que incabível na espécie (artigo 55, da Lei n. 9.099/95).

P. R. I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA